

1500129-92.2022.8.26.0572

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto Qualificado

Magistrado: Renê José Abrahão Strang

Comarca: São Joaquim da Barra

Foro: Foro de São Joaquim da Barra

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 25/11/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Portaria - 2040165/2022 - 01º D.P. SAO

JOAQUIM DA BARRA, 16970215 - 01º D.P. SAO JOAQUIM DA BARRA, 2040165 - 01º D.P. SAO

JOAQUIM DA BARRA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Everton Donizeti Jossi Antoniassi e outro

Prioridade Idoso

Tramitação ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de São Joaquim da Barra

Foro de São Joaquim da Barra

2ª Vara

Travessa Cleiton Zanini, s/n, São Joaquim da Barra-SP - cep 14600-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500129-92.2022.8.26.0572 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500129-92.2022.8.26.0572

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Portaria - 2040165/2022 - 01º D.P. SAO

JOAQUIM DA BARRA, 16970215 - 01º D.P. SAO JOAQUIM DA BARRA, 2040165 - 01º D.P. SAO

JOAQUIM DA BARRA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Everton Donizeti Jossi Antoniassi e outro

Prioridade Idoso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Renê José Abrahão Strang

Vistos.

CARLOS EDUARDO JULIATTI e EVERTON DONIZETI

JOSSI ANTONIASSI, qualificado nos autos, são processados pela suposta infração ao artigo 155, §4º, I, II e IV, do Código Penal, porque, segunda a denúncia, teria subtraído os objetos narrados na inicial acusatória, mediante concurso de agentes,

escalada e rompimento de obstáculo.

Denúncia foi recebida.

Os réus foram citados e
ofereceram defesa preliminar

Durante a instrução foram
ouvidas testemunhas e a vítima.

Os acusados foram
interrogados.

Em memoriais, requereu o
representante do Ministério Público a procedência do pedido.

Já a defesa alegou inocência
dos acusados.

É O RELATÓRIO DO ESSENCIAL FUNDAMENTO E DECIDO.

O pedido improcedente.

Nenhuma testemunha
efetivamente viu o acusado Everton subtraindo os objetos narrados na denuncia.

Com ele também nada de
ilícito foi encontrado.

Eventuais informações de que
seria ele o autor do crime é frágil para sustentar um decreto condenatório, porque
não se revestem de certeza.

A delação de Carlos na fase policial
não foi confirmada por nenhuma prova feita em juízo.

No mesmo sentido, não há provas de
que
Carlos prestou lhe auxílio material a Everton.

Como dito, não existem provas de que
Everton subtraiu os objetos narrados na denúncia, o que também enseja a absolvição
de quem é apontado como seu cúmplice.

Eventual confissão do acusado na
fase policial não foi ratificada em juízo e, portanto, não pode ser levada em conta
para os fins de decreto condenatório.

O dito pela vítima é contrária à própria denuncia.

Ela fala que o réu confessou ter pegado os objetos, mas a denúncia diz apenas que ele prestou auxílio a Everton.

O possível encontro do celular de Carlos na cena do crime é um indício, mas sozinho não garante a certeza necessária para um decreto condenatório.

Em suma, diante da dúvida, a absolvição é de rigor.

Ante o exposto, julgo improcedente a pretensão punitiva e absolvo CARLOS EDUARDO JULIATTI e EVERTON DONIZETI JOSSI ANTONIASSI, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

São Joaquim da Barra, 25 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA